

ORIGINALE ☐

COPIA ☒



Reg. Gen. Det.
N° 711 del 23/10/2023

COMUNE DI SQUILLACE

(Provincia di Catanzaro)

DETERMINAZIONE REG. SETTORE TECNICO N° 328 del 23/10/2023

OGGETTO:

PNRR: Missione M2 componente C4 Investimento I2.2 - Next Generation EU
Contributi ex Legge n° 145/2018, art. 1, commi 139-14.

“Messa in sicurezza del territorio di Squillace lido - Regimentazione delle acque meteoriche nel centro abitato di Squillace lido”. Liquidazione 1° S.A.L.-

LOTTO CUP: C87B20000560001

LOTTO CIG: 901115612D



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Premesso che:

-con Decreto Ministeriale del 06.08.2021, il Ministero dell'Economia delle Finanze ha assegnato - le risorse finanziarie previste per l'attuazione dei singoli interventi del PNRR alle Amministrazioni titolari affidando, in particolare, al Ministero dell'Interno la “Missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica; Componente C4: tutela del territorio e della risorsa idrica; Investimento 2.2: interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni”, all'interno della quale sono confluite le linee di intervento di cui all'art. 1, comma 139 e ss., della Legge n. 145/2018, e di cui all'art. 1, commi 29 e ss. della Legge n. 160/2019;

-il Comune di Squillace è risultato assegnatario di un contributo pari ad € 500.435,00 concesso dal Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze;

-con deliberazione n. 91 del 10.11.2021, esecutiva come per legge, la Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo dei lavori di “Messa in sicurezza del territorio di Squillace lido - Regimentazione delle acque meteoriche nel centro abitato di Squillace lido”, redatto dal R.T.P. costituito da: Ing. Gilda Rita Lifrieri (Capogruppo/Mandatario), Ing. Giulia Abbruzzo (Mandante), Ing. Francesco Falcone (Mandante), Ing. Marika Vasta (Mandante/Giovane Professionista) e geol. Andrea Leuzzi (Mandante), per l'importo complessivo di € 500.435,00 suddiviso in € 319.229,58 per lavori a base d'asta, € 6.384,59 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre € 174.820,21 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

-con propria determinazione n° 74 del 21.02.2022, è stato affidato al RTP Ing. Giulia Abbruzzo, iscritta all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catanzaro al n° 2938, con studio tecnico in via Alessi n° 6 - 88069 Squillace (CZ), e Ing. Francesco Falcone, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catanzaro alla sezione B n° 30, con studio tecnico in viale dei Normanni n° 16 - 88069 Squillace (CZ), l'incarico per direzione lavori, contabilità, misura, certificato di regolare esecuzione e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori in oggetto;

-l'intervento in oggetto è confluito nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU;

-il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Antonio Macaluso;

Preso atto che con propria determinazione n° 301 del 19/07/2022, i lavori in argomento sono stati aggiudicati definitivamente, per l'avvenuta efficacia dell'aggiudicazione, alla ditta RTI costituita tra EDIL MAV s.r.l. (Capogruppo) con sede in via G. da Verrazzano C.P. 16 n. 11 a Catanzaro – P.I. 03054670793, ed impresa ROMANO s.r.l. (Mandante) con sede in loc.tà Baracconi snc a Jonadi (VV) - P.I. 03560180790, che ha ottenuto un punteggio complessivo di 83,061 su 100 ed ha offerto un ribasso percentuale del 14,950% pari ad un importo netto di € 271.504,76 oltre € 6.384,59 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed IVA come per legge;

Dato atto che:

-con contratto Rep. n° 340 del 12.10.2022, registrato telematicamente all'Agenzia delle Entrate di Catanzaro in data 12.10.2022 al n° 5340 Serie 1T, i lavori vennero aggiudicati alla ditta RTI costituita tra EDIL MAV

s.r.l. (Capogruppo) e ROMANO s.r.l. (Mandante) per l'importo contrattuale di € 271.504,76, oltre € 6.384,59 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa al 10%;

-con verbale del 17.10.2022 si è proceduto alla consegna dei lavori in argomento;

Evidenziato che i lavori di che trattasi sono in corso di esecuzione;

Visti altresì:

-la determinazione n° 687 del 17.10.2023 di approvazione degli atti tecnico-contabili relativi al 1° S.A.L., redatti dalla Direzione dei Lavori, e il certificato di pagamento della 1^ rata, redatto dal Responsabile del procedimento dell'importo di € 65.383,00 oltre IVA al 10% pari ad € 6.538,30 per la somma complessiva di € 71.921,30;

-la fattura n° 2/26 del 19.10.2023 di complessivi € 71.921,30, IVA compresa al 10%, emessa dalla ditta EDIL MAV s.r.l. (Capogruppo) con sede in via G. da Verrazzano C.P. 16 n. 11 a Catanzaro;

Constatato che è stata accreditata una prima anticipazione del contributo assentito, pari al 20%, la quale però non copre l'intero ammontare delle spese come sopra descritte;

Ritenuto, pertanto, procedere alla liquidazione del 1° S.A.L., pari a complessivi € 71.921,30 di cui € 65.383,00 per imponibile ed € 6.538,30 per IVA al 10%, alla ditta EDIL MAV s.r.l. (Capogruppo) con sede in via G. da Verrazzano C.P. 16 n. 11 a Catanzaro – P.I. 03054670793 da parte dell'Ente competente;

Dato atto di aver verificato la regolarità contributiva della ditta EDIL MAV s.r.l. (Capogruppo) con sede in via G. da Verrazzano C.P. 16 n. 11 a Catanzaro, e che il documento attestante la stessa è identificato con D.U.R.C. regolare prot. INAIL_40237087 con scadenza validità il 12/01/2024;

Accertata l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge n° 241/1990, come introdotto dalla legge anticorruzione n° 190/2012;

Ritenuto doversi provvedere in merito;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera di G.M. n. 133/2000;

Vista la legge 7 Agosto 1990 n° 241;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento contabile;

Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. n° 207/2010 e s.m.i.(la parte ancora vigente);

D E T E R M I N A

per le motivazioni esposte in premessa, le quali si intendono di seguito integralmente riportate:

1. di approvare, siccome approva, la fattura n° 2/26 del 19.10.2023 di complessivi € 71.921,30, IVA compresa al 10%, emessa dalla ditta EDIL MAV s.r.l. (Capogruppo) con sede in via G. da Verrazzano C.P. 16 n. 11 a Catanzaro - P.I. 03560180790;
2. di liquidare e pagare, per i motivi esposti in narrativa, la fattura elettronica n° 2/26 del 19.10.2023 di complessivi € 71.921,30, IVA compresa al 10%, emessa dalla ditta EDIL MAV s.r.l. (Capogruppo) con sede in via G. da Verrazzano C.P. 16 n. 11 a Catanzaro - P.I. 03054670793, pari a complessivi € 71.921,30 di cui € 65.383,00 per imponibile ed € 6.538,30 per IVA al 10%, quale saldo del 1° S.A.L. dei lavori dalla stessa eseguiti e relativi l'opera denominata "*Messa in sicurezza del territorio di Squillace lido - Regimentazione delle acque meteoriche nel centro abitato di Squillace lido*", da parte dell'Ente competente;
3. di specificare che l'intervento, finanziato con un contributo di € 500.435,00 concesso giusto Decreto Interministeriale del 23.02.2021 dal Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno, è confluito nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU;
4. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Settore;
5. di dare atto che le attività disposte rientrano nella procedura per la quale è stato attribuito il seguente CIG: 901115612D;

6. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Antonio Macaluso;
7. di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del T.U.E.L.;
8. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 il presente provvedimento, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente e, pertanto, sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile;
9. di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 4° comma dell'art.151 del D.Lgs. n. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull'Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;
10. di attestare l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge n° 241/1990. *"Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale"*, come introdotto dalla legge anticorruzione n° 190/2012;
11. di autorizzare l'Ufficio di Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento in favore della ditta ditta EDIL MAV s.r.l. (Capogruppo), per l'intervento in oggetto per complessivi € **71.921,30** di cui € 65.383,00 per imponibile ed € 6.538,30 per IVA al 10%, quale liquidazione del 1° S.A.L.;
12. di dare atto che la spesa per la realizzazione dei lavori di che trattasi sarà garantita con i fondi del Ministero dell'Interno meglio descritti in premessa;
13. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato, per giorni 15, sull'Albo pretorio online del Comune di Squillace nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n° 33/2013 e dell'art. 29 del D.Lgs. n° 50/2016.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
f.to (arch. Antonio Macaluso)

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA

Al presente provvedimento si appone il visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria con impegno a valere sul Cap. - Cod. del bilancio corrente.

Squillace, lì _____

Il Responsabile del Servizio
f.to (Dott. Pasquale Muccari)

Ai sensi e per gli effetti dell'art.35 - comma 7 del Regolamento di Contabilità, copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data _____

L'Impiegato Responsabile
f.to

Copia conforme all'originale

Squillace, lì _____

Il Responsabile del Settore Tecnico
(arch. Antonio Macaluso)